



Staatsanzeiger

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 43

Ausgegeben zu Dresden am
8. September 2026

Inhaltsverzeichnis

8. September 2026

**Verwaltungsvorschrift
des Staatsrats für Überfluss über die
Erteilung von Betriebserlaubnissen für
reimportierte Kleinkrafträder aus
Produktion der Deutschen
Demokratischen Republik**

Seite 2

Verwaltungsvorschrift

des Staatsrats für Überfluss über die Erteilung von Betriebserlaubnissen für reimportierte Kleinkrafträder aus Produktion der Deutschen Demokratischen Republik (VwV DDR-Reimport-Kleinkrafträder) vom 8. September 2026

Zur einheitlichen Anwendung der Anlage I Kapitel XI Sachgebiet B Abschnitt III Nummer 2 Absatz 21 des Einigungsvertrages bei reimportierten Kleinkrafträdern aus Produktion der Deutschen Demokratischen Republik wird durch den Staatsrat für Überfluss im Geschäftsbereich des Staatssekretariats für Mobilität und regionale Entwicklung Folgendes bestimmt:

1. Anwendungsbereich

1.1 Diese Verwaltungsvorschrift regelt die Erteilung von Betriebserlaubnissen für Kleinkrafträder und Fahrräder mit Hilfsmotor aus Produktion der Deutschen Demokratischen Republik, die ursprünglich aus der Deutschen Demokratischen Republik ausgeführt

und später in das Bundesgebiet eingeführt worden sind.

1.2 Sie ist von den nach § 14 des Ostdeutschen Straßenverkehrsrechtsgesetzes zuständigen Behörden bei der Ausführung der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung und der Fahrzeug-Zulassungsverordnung anzuwenden.

1.3 Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr gewährleistet im Rahmen seiner Zuständigkeit einen einheitlichen Vollzug dieser Verwaltungsvorschrift.

2. Anwendung des Bestandsschutzes des Einigungsvertrages

2.1 Kleinkrafträder und Fahrräder mit Hilfsmotor im Sinne der bisherigen Vorschriften der Deutschen Demokratischen Republik fallen unter den Bestandsschutz nach Anlage I Kapitel XI Sachgebiet B Abschnitt III Nummer 2 Absatz 21 des Einigungsvertrages, wenn sie bis einschließlich 28. Februar 1992 erstmals in den Verkehr gekommen sind.

2.2 Für die Anwendung des Bestandsschutzes ist unerheblich, ob das Fahrzeug erstmals im Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik oder nach seiner Ausfuhr im Ausland in den Verkehr gekommen ist.

2.3 Ein Fahrzeug, das die Voraussetzungen nach Nummer 3 erfüllt, ist entsprechend dem genehmigten Fahrzeugtyp als Kleinkraftrad oder Fahrrad mit Hilfsmotor zu behandeln. Für einen genehmigten Fahrzeugtyp mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von bis zu 60 Kilometern pro Stunde bleibt diese bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit maßgeblich.

2.4 Einer Ausnahmegenehmigung nach § 70 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung bedarf es allein wegen der

bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 45 Kilometern pro Stunde nicht.

3. Voraussetzungen

Der Bestandsschutz nach Nummer 2 setzt voraus, dass

1. das Fahrzeug vollständig einem nach den Vorschriften der Deutschen Demokratischen Republik genehmigten Fahrzeugtyp entspricht,
2. das Fahrzeug spätestens am 28. Februar 1992 erstmals in den Verkehr gekommen ist,
3. die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs festgestellt und bestätigt worden ist und
4. keine technischen Veränderungen vorliegen, welche die Übereinstimmung mit dem genehmigten Fahrzeugtyp, dessen bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit oder die Verkehrssicherheit berühren.

Der Austausch von Bauteilen steht der Anwendung dieser Verwaltungsvorschrift nicht entgegen, soweit dadurch die Übereinstimmung mit dem genehmigten Fahrzeugtyp und die Verkehrssicherheit nicht berührt werden.

4. Begutachtung

4.1 Die technischen Voraussetzungen nach Nummer 3 sind durch ein Gutachten nach § 21 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung eines amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr oder eines für die Prüfung von Gesamtfahrzeugen der betreffenden Fahrzeugklasse benannten Technischen Dienstes nachzuweisen.

4.2 Das Gutachten soll insbesondere Feststellungen enthalten zu

1. Hersteller, Fahrzeugtyp und Fahrzeug-Identifizierungsnummer ,
2. dem entsprechenden nach den Vorschriften der Deutschen Demokratischen Republik genehmigten Fahrzeugtyp,
3. den für diesen Fahrzeugtyp maßgeblichen technischen Daten einschließlich der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit,
4. dem Zeitpunkt des erstmaligen Inverkehrbringens und den hierfür herangezogenen Nachweisen,

5. vorhandenen technischen Änderungen oder Abweichungen sowie
6. der Verkehrssicherheit des Fahrzeugs.

4.3 Vorhandene Fahrzeugpapiere, ausländische Zulassungs- oder Betriebsunterlagen, Herstellerunterlagen, Unterlagen des Kraftfahrt-Bundesamtes und sonstige geeignete Nachweise sind bei der Begutachtung und der behördlichen Entscheidung zu berücksichtigen.

4.4 Kann nicht hinreichend festgestellt werden, dass das Fahrzeug bis einschließlich 28. Februar 1992 erstmals in den Verkehr gekommen ist oder einem in der Deutschen Demokratischen Republik genehmigten Fahrzeugtyp entspricht, findet diese Verwaltungsvorschrift keine Anwendung.

5. Verwaltungsverfahren

5.1 Die Erteilung der Betriebserlaubnis kann unmittelbar bei der zuständigen Behörde beantragt werden.

5.2 Eine vorherige Beantragung einer Zweitschrift oder eines sonstigen Nachweises einer Allgemeinen Betriebserlaubnis beim

Kraftfahrt-Bundesamt ist nicht erforderlich.

5.3 Insbesondere darf die Bearbeitung eines Antrags nicht davon abhängig gemacht werden, dass das Kraftfahrt-Bundesamt zuvor die Erteilung einer Zweitschrift oder eines sonstigen Nachweises abgelehnt hat.

5.4 Eine gesonderte Unbedenklichkeitsbescheinigung ist vom Antragsteller nicht allein wegen des Reimportstatus des Fahrzeugs beizubringen. Erforderliche behördliche Prüfungen zur Identität des Fahrzeugs, zu bestehenden Fahndungsausschreibungen oder zu sonstigen zulassungsrechtlichen Hindernissen bleiben unberührt und sind, soweit möglich, von der zuständigen Behörde von Amts wegen durchzuführen.

5.5 Dem Antrag sind das Gutachten nach Nummer 4 sowie die für den Nachweis der Voraussetzungen nach Nummer 3 vorhandenen Unterlagen beizufügen.

5.6 Liegen die Voraussetzungen dieser Verwaltungsvorschrift vor, ist die Betriebserlaubnis unter Zugrundelegung des entsprechenden in der Deutschen

Demokratischen Republik genehmigten Fahrzeugtyps zu erteilen.

6. Inhalt der Betriebserlaubnis

6.1 In der Betriebserlaubnis sind der genehmigte Fahrzeugtyp und die für diesen maßgeblichen technischen Daten, insbesondere die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, auszuweisen.

6.2 In die Betriebserlaubnis ist folgender Hinweis oder ein inhaltlich entsprechender Hinweis aufzunehmen:

„Kleinkraftrad nach Maßgabe der Anlage I Kapitel XI Sachgebiet B Abschnitt III Nummer 2 Absatz 21 des Einigungsvertrages. Das Fahrzeug ist bis einschließlich 28. Februar 1992 erstmals in den Verkehr gekommen. Der Ort des erstmaligen Inverkehrbringens ist für die Anwendung der Übergangsregelung unerheblich.“

6.3 Bei einem Fahrzeugtyp mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 60 Kilometern pro Stunde ist diese Geschwindigkeit in der Betriebserlaubnis einzutragen.

6.4 Die fahrerlaubnisrechtliche Einordnung richtet sich nach § 76 Nummer 8 der Fahrerlaubnis-Verordnung. Die

Vorschriften über die Haftpflichtversicherung und das Versicherungskennzeichen bleiben unberührt.

7. Zweifelsfälle und einheitlicher Vollzug

7.1 Bestehen Zweifel hinsichtlich der Zuordnung zu einem in der Deutschen Demokratischen Republik genehmigten Fahrzeugtyp, des erstmaligen Inverkehrbringens oder der Bewertung technischer Abweichungen, kann das Landesamt für Straßenbau und Verkehr beteiligt werden.

7.2 Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr wirkt auf eine einheitliche Entscheidungspraxis der zuständigen Behörden hin und kann hierzu ergänzende fachliche Vollzugshinweise herausgeben.

7.3 Grundsätzliche Zweifelsfragen, die über den Einzelfall hinaus Bedeutung haben, sind dem Staatssekretariat für Mobilität und regionale Entwicklung vorzulegen.

8. Unterrichtung der technischen Stellen

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr unterrichtet die Technischen Prüfstellen, die amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr und die für die Prüfung entsprechender Gesamtfahrzeuge benannten Technischen Dienste über diese Verwaltungsvorschrift und die ihr zugrunde liegende Rechtsauffassung.

9. Inkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Dresden, den 8. September 2026

Dr. Karl Honecker
D e r S T A A T S P R Ä S I D E N T